والاصح أنه يدين ويدين من قال أنت طالق وقال أردت ان دخلت أو ان شاء زيد ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا الا لقرينة بان خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة

(فصل) قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو في نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم أو آخره فبآخر جزء من الشهر وقيل بأول النصف الآخر ولو قال ليلا اذا مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا ففي مثل وقته من غده أو اليوم فان قاله نهارا فبغروب شمسه والا لغا وبه يقاس شهر وسنة أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا اليه وقع في الحال وقيل لغو أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه أو قال طلقت في نكاح آخر فان عرف صدق بيمينه والا فلا وأدوات التعليق من كمن دخلت وان واذا ومتى ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت ولا يقتضين فورا ان علق باثبات في غير خلع الا أنت طالق ان شئت ولا تكررا الا كلما ولو قال اذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة وفي غيرها طلقة ولو قال وتحته أربع ان طلقت واحدة فعبد حر وان ثنتين فعبدان وان ثلاثا فثلاثة وان أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة ولو علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح ولو علق بنفي فعل فالمذهب انه ان علق بان كان لم تدخلي وقع عند اليأس من الدخول أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل ولو قال أنت طالق أن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح ان وقع في الحال (قلت) الا في غير نحوي فتعليق في الاصح والله أعلم

(فصل) علق بحمل فان كان حمل ظاهر وقع والا فان ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه أو لاكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا والا فالاصح وقوعه وان قال ان كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما وقع ثلاث أو ان كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء أو ان ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالاول وانقضت عدتها بالثاني وان قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالاولين طلقتان وانقضت بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح ولو قال لاربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا وكذا الاولى ان بقيت عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما وقيل لا تطلق الاولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة وان ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الاوليان ثلاثا ثلاثا وقيل طلقة والاخريان طلقتين طلقتين وتصدق بيمينها في حيضها اذا علقه به لا في ولادتها في الاصح ولا تصدق فيه في تعليق غيرها ولو قال ان حضتما فأنتما طالقان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع وان كذب واحدة طلقت فقط ولو قال ان أو اذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط وقيل لا شيء ولو قال ان ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته الخلاف ولو قال ان وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع قطعا ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور أو غيبة أو بمشيئة أجنبي فلا في الاصح ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع وقيل لا يقع باطنا ولا يقع بمشيئة صبي وصبية وقيل يقع بمميز ولا رجوع له قبل المشيئة ولو قال أنت طالق ثلاثا الا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق وقيل تقع طلقة ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الاظهر أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك والا فيقع قطعا

(فصل) قال أنت طالق وأشار

فقبلت بانت به كأن طلقتك وعليك أو ولي عليك كذا وسبق طلبها به أو قال أردت الالزام فصدقته وقبلت وان لم يقله فرجعي أو ان أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته أو أكثر ولو بتراخ في متى بانت بألف كطلقي نفسك ان ضمنت لي ألفا فطلقت وضمنت أو علق باعطاء مال فوضعته بين يديه بانت فيملكه كأن علق بنحو اقباض واقترن به ما يدل على الاعطاء وأخذه بيده منها ولو مكرهة شرط في ان قبضت ويقع رجعيا ولو علق باعطاء عبد بصفة سلم أو دونها فأعطته لا بها لم تطلق أو بها طلقت به في الاولى وبمهر مثل في الثانية فان بان معيبا في الاولى فله رده ومهر مثل أو بلا صفة طلقت بعبد ان صح بيعها له وله مهر مثل ولو طلبت بألف ثلاثا وهو لا يملك دونها فطلق ما يملكه فله ألف أو طلقة فطلق به أو مطلقا وقع به أو بمائة وقع بها أو طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل ولو قال ان دخلت فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت به واختلاع أجنبي كاختلاعها ولو كيلها أن يختلع له ولاجنبي توكيلها فتتخير فان اختلع بماله فذاك أو بمالها وصرح بوكالة كاذبا أو بولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب *(فصل)* ادعت خلعا فأنكر حلف أو ادعاه فأنكرت بانت ولا عوض ولو اختلفا في عدد طلاق أو صفة عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب بفسخ مهر مثل ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم

(كتاب الطلاق) أركانه صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق وشرط فيه تكليف الا السكران واختيار فلا يصح من مكره وان لم يور وشرط الاكراه قدرة مكره على ما هدد به عاجلا ظلما وعجز مكره عن دفعه وظنه ان امتنع حققه ويحصل بتخويف بمحذور كضرب شديد فان ظهر قرينة اختيار كأن أكره على ثلاث أو صريح أو تعليق أو طلقت أو طلاق مبهمة فخالف وقع وفي الصيغة ما يدل على فراق صريحا أو كناية فيقع بصريحه بلا نية وهو مشتق طلاق وفراق وسراح وترجمته كطلقتك أنت طالق أنت مطلقة يا طالق وبكناية بنية مقترنة بأولها كأطلقتك أنت طلاق أنت مطلقة خلية برية بتة بتلة بائن